Nathalie MARTIN-HUMBERT
Avocat – Toque 944
12, Rue Dunoir
69003 LYON
Tél. : 04.72.75.00.14
email : martin-humbert@sfr.fr

Tribunal Judiciaire de LYON
Juge aux Affaire Familiales – Cabinet 9

Dossier : 23114 - NMH/CV
HARMIM/FLECHE

CONCLUSIONS

POUR :

Madame Sabrina HARMIM née le 26 mai 1985 à LYON (69004), de nationalité française, directrice d'agence financière, demeurant 92 rue du Château Gaillard à VILLEURBANNE (69100)

DEFENDERESSE

Maître Nathalie MARTIN-HUMBERT
Avocat - Toque 944.

CONTRE :

Monsieur Arnaud, Louis FLECHE né le 23 novembre 1984 à RILLEUX LA PAPE (69140), de nationalité française, chef d'équipe, demeurant 118 rue Jean Moulin à CALUIRE (69300)

DEMANDEUR

Maître Sandrine JOMET
Avocat – Toque 1017

PLAISE AU TRIBUNAL

I. RAPPEL DE LA SITUATION FAMILIALE ET DE LA PROCEDURE

- De la relation entre Monsieur FLECHE et Madame HARMIM sont issus deux enfants :
  - Adam, François, Mohamed FLECHE né le 26 mai 2021 aujourd'hui âgé de 2 ans et demi
  - Nahel, Abdelkader, Antoine FLECHE né le 25 septembre 2023, qui sera âgé de 4 mois le jour de l'audience.
- Le 4 décembre 2023, Monsieur FLECHE déposait une requête aux fins d'assigner à bref délai.

  Le 28 décembre 2023, Monsieur FLECHE était autorisé à assigner à bref délai Madame HARMIM.
- C'est ainsi qu'il assignait Madame HARMIM à bref délai à l'audience du 25 janvier 2023 et sollicitait
  - *L'exercice en commun de l'autorité parentale,*
  - *La fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,*
  - *L'organisation d'un droit de visite et d'hébergement :*

    **Concernant Adam : les fins de semaines paires, du vendredi 17h30 au dimanche 17, tous les mercredis de 17h à 18h30 ainsi que la moitié des vacances scolaires.*

    **Concernant Nahel : jusqu'aux six mois de l'enfant, le dimanche de 10h à 17h les fins de semaines paires et ensuite la même organisation qu'Adam.*
  - *La fixation d'une pension alimentaire d'un montant de 170 euros par enfant soit 340 euros par mois à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants*

C'est en l'état que sont prises les présentes écritures.

II. DISCUSSION

Les parents s'accordent sur :

- L'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- La fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère

Les autres sujets font l'objet de débats.

A. <u>A titre préliminaire : Sur le choix du bref délai</u>

Afin d'être autorisé à assigner à bref délai, Monsieur FLECHE a fait valoir *« de grandes difficultés pour rendre visite à son fils »*, des conditions de visites draconiennes (*présence de la mère, interdiction de sortir, interdiction d'approcher le nourrisson*) et rarissimes (refus durant quatre jours).

Il n'en est rien.

Les pièces produites par ce dernier à l'appui de sa demande sont lacunaires et tronquées.

Les nombreuses échanges produits par Madame HARMIM montrent tout l'inverse.

- Cette dernière accepte sans difficulté depuis la séparation que Monsieur FLECHE soit en lien avec son fils ainé (le cadet n'étant âgé que de quelques mois).

  C'est même elle qui est à l'initiative de nombreuses visites de Monsieur FLECHE. **(Pièce 21)**

  De même, Madame HARMIM a essayé de favoriser le lien entre Monsieur FLECHE et Adam en organisant des sorties ou des activités (ateliers d'argile ou babygym) à 3 (avant l'arrivée de Nahel) souvent à ses propres frais **(Pièce 16)**

- Ce dernier récupère depuis de nombreux mois, Adam tous les samedis matin et l'amène chez sa mère jusqu'à 12h.

- Monsieur HARMIM récupère aussi de temps en temps Adam pour l'amener chez son frère jumeau et sa belle-sœur.

Adam **n'a jamais passé une seule nuit seul avec son père** parce que ce dernier n'en a jamais été demandeur.

Depuis le changement de crèche d'Adam, Monsieur FLECHE ne va même plus chercher son fils à la sortie de la crèche comme il le faisait par le passé trois fois par semaine (il gardait alors Adam pendant 1 h 30 environ à chaque fois)

Les refus opposés par Madame HARMIM sont utilisés de manière fallacieuse et sortis de leur contexte.

L'intégralité de la conversation montre qu'ils :

- Interviennent après une scène difficile à laquelle Adam a assisté.

Durant celle-ci Monsieur FLECHE s'est montré violent et injurieux envers Madame HARMIM.

- Sont éphémères puisque le lendemain, Madame HARMIM proposait à Monsieur FLECHE de récupérer Adam. (**Pièce 21)**

- Sont toujours justifiés : soit les enfants ont des rendez-vous médicaux, soit Madame HARMIM avait prévenu, en amont, Monsieur FLECHE de son absence durant le week-end. **(Pièce 7)**

La situation telle que décrite par Monsieur FLECHE est donc totalement fantaisiste.

Madame HARMIM fait même preuve d'une grande souplesse pour satisfaire aux exigences irrégulières et de dernière minute de Monsieur FLECHE.

Il en résulte que si Monsieur FLECHE avait fait preuve d'honnêteté et de transparence envers la juridiction, il n'aurait jamais obtenu d'être autorisé à assigner à bref délai.

La juridiction en tirera toutes conséquences utiles.

B. <u>Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur FLECHE</u>

Monsieur FLECHE sollicite un droit de visite et d'hébergement élargi.

Cette demande est particulièrement surprenante et totalement inadapté au regard de son peu d'investissement auprès des enfants depuis leur naissance.

→ **Contrairement à ce qu'il indique dans ses écritures, Monsieur FLECHE n'a (quasiment) <u>jamais vécu</u> avec ses enfants.**

Pour s'en convaincre, il convient de faire un bref rappel historique de la relation amoureuse de Madame HARMIM et Monsieur FLECHE.

Ceux-ci débutaient une relation amoureuse en 2014.

Le couple s'installait ensemble en 2016.

En 2018, ils devenaient propriétaires d'un bien en indivision en VEFA, livrable en juin 2021.

En 2020, durant la première grossesse de Madame HARMIM, le couple se séparait une première fois.

A la naissance de l'enfant, Adam, le 26 mai 2021, le couple tentait une réconciliation.

Sans succès.

Monsieur FLECHE résidait alors dans le bien indivis seul tandis que Madame HARMIM vivait chez sa mère à LYON 1er (4 rue Pouteau) avec Adam.

Une relation unique entre Madame HARMIM et Monsieur FLECHE en janvier 2023, amenait à une nouvelle grossesse.

Durant celle-ci, Madame HARMIM résidait trois jours par semaine dans le bien indivis avec Monsieur FLECHE et le reste du temps chez sa mère.

Le 20 mai 2023, Monsieur FLECHE quittait le logement indivis pour aller vivre chez sa mère à CALUIRE.

Une nouvelle tentative de couple intervenait le 29 septembre 2023, à la sortie de la maternité de Madame HARMIM.

Mais une fois encore cette tentative de couple échouait et Monsieur FLECHE retournait définitivement chez sa mère quatre jours après, soit le 3 octobre 2023.

La chronologie des faits, étayées par des pièces attestant des séparations successives, permet de constater que Monsieur FLECHE n'a que très peu partagé de quotidien de ses enfants (**Pièces 22, 23, 25**)

→ **Monsieur FLECHE n'a jamais assumé la moindre charge pour ses enfants et ne s'en est pas intéressé**.

- Les grossesses de Madame HARMIM, particulièrement éprouvantes ont été vécu seule.

  Cette dernière a souffert, durant ses deux grossesses d'une hyperémèse gravidique, nécessitant l'aide de sa famille pour gérer le quotidien. Monsieur FLECHE ne s'est même pas rendu aux échographies (dont celle de l'annonce du sexe). **(Pièce 8)**

- Après la naissance d'Adam, par césarienne, Madame HARMIM a dû solliciter sa mère pour l'aider à gérer le nourrisson ainsi que le quotidien.

- De la même manière, depuis la naissance de Nahel, Madame HARMIM gère seule les nuits et les jours de ce nourrisson.

- Madame HARMIM a trouvé seule les crèches pour les deux enfants. Monsieur FLECHE n'a posé aucune question à ce sujet et elle en assume d'ailleurs seule la charge financière particulièrement conséquente. **(Pièce 19)**

- L'inscription à l'école d'Adam se déroule de la même manière.

- Monsieur FLECHE n'a réalisé depuis la naissance d'Adam soit il y a plus de 2 ans que deux virements à Madame HARMIM, l'un de 300 euros en décembre 2023 et l'autre en janvier 2024.

Ce dernier apporte du lait, de l'eau ou des couches de temps en temps à Madame HARMIM à sa demande, ce qui représente à peine une centaine d'euros par mois.

Mais il ne s'implique pas pour autant dans les achats nécessaires aux deux enfants : habits, nourriture, jouets…

- Monsieur FLECHE n'a jamais demandé à prendre en charge ses enfants durant la nuit.

- Monsieur FLECHE n'a jamais géré le suivi médical de ses enfants.

Ce dernier a pourtant pris, en octobre 2022, deux jours d'arrêt de travail lorsqu'Adam était malade, sans pour autant s'en occuper.

C'est la mère de Madame HARMIM qui l'a soigné **(Pièce 7).**

De la même manière, Monsieur FLECHE a posé son congé paternité, non pas pour s'occuper de ses enfants, mais semble-t-il pour partir en vacances sans eux avec son frère. **(Pièces 17 et 24)**

Plus globalement, Monsieur FLECHE ne s'intéresse pas à la santé de ses enfants et ne pose aucune question à ce sujet, comme par exemple, lorsque Madame HARMIM a dû emmener Nahel aux urgences (en décembre 2023)

A cette occasion, Monsieur FLECHE n'a pas proposé de garder l'ainé, Adam.

Il ne s'est pas déplacé aux urgences et n'a pas pris des nouvelles de son fils.

Madame HARMIM lui a envoyé le certificat des urgences à 21 h 30, avant de sortir de l'hôpital.

→ **Monsieur FLECHE n'apporte aucun élément permettant d'apprécier dans quelle condition il envisage de prendre en charge ses enfants.**

Ce dernier passe très rarement du temps seul avec ses enfants.

Les samedis matin et à la sortie de la crèche (lorsque c'était encore le cas), Monsieur FLECHE amène systématiquement son fils Adam soit chez sa mère, soit chez son frère.

De tel sorte qu'il n'a **jamais** démontré ses capacités éducatives.

Quelques évènements laissent d'ailleurs, Madame HARMIM particulièrement dubitative sur les capacités de Monsieur FLECHE pour prendre en charge deux jeunes enfants :

- Monsieur FLECHE s'est toujours montré incapable de transmettre à Madame HARMIM les informations obtenues de la crèche lorsqu'il allait chercher Adam.

  Plusieurs fois, la concluante a récupéré son fils trempé ou malade, sans en comprendre la raison et a dû contacter la crèche. (**Pièces 12 et 22)**

- Monsieur FLECHE a pu se montrer inadapté dans la prise en charge des enfants en donnant une surdose de ventoline à Adam ou en reposant Nahel dans son lit après son biberon, alors qu'il régurgitait.

- Monsieur FLECHE s'énerve et crie très facilement.

  Cette situation génère chez Adam de l'angoisse.

  Il est d'ailleurs suivi par un psychologue depuis plusieurs mois (et cela même avant le début de la procédure).

  Ce petit garçon d'à peine 2 ans et demi relate les excès de colère de son père comme des « tempêtes » **(Pièces 5, 13, 14).**

Monsieur FLECHE est bien évidemment informé de ce suivi mais ne s'y intéresse pas et n'a pas pris contact avec le psychologue, ni proposé de participer à la prise en charge financière.

A toutes fins utiles, il convient de préciser à l'attention du Tribunal que Monsieur FLECHE a pu se montrer violent du temps de la vie commune, à l'égard de Madame HARMIM, de sorte que cette dernière ne peut qu'être inquiète quant à une prise en charge de deux jeunes enfants.

Plus récemment, d'importantes scènes sont intervenues entre Madame HARMIM et Monsieur FLECHE devant les enfants en l'occurrence les 16 octobre 2023 et 7 décembre 2023.

A l'occasion de cette dernière, Madame HARMIM a dû appeler les services de police mais Monsieur FLECHE est parti avec l'arrivée des forces de l'ordre.

Madame HARMIM n'a pas souhaité déposer plainte ou même faire une main courante.

Il résulte de ce qui précède que l'organisation sollicitée par Monsieur FLECHE n'est donc absolument pas adaptée à la situation précitée et à l'intérêt des enfants dont l'un est particulièrement fragile et perturbé et l'autre n'est âgé que de quelques semaines.

Par conséquent et pour toutes ces raisons, la demande de Monsieur FLECHE sera rejetée.

Dans ces conditions, Madame HARMIM sollicite la mise en place d'un droit de visite comme suit :

- * pour Adam : en l'état, un droit de visite à la journée, le dimanche des semaines paires de l'année, de 10 heures à 17 heures

- * pour Nahel : un droit de visite, à la journée, le dimanche des semaines paires de l'année de 14 heures à 17 heures.

C. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

En droit

L'article 371-2 du Code civil prévoit que :

« *Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur* ».

En fait

➢ Sur la situation de Madame HARMIM

Madame HARMIM exerce la profession de directrice d'agence financière.

A ce titre, elle a déclaré la somme de 32.694 euros de salaires au titre de l'année 2022 soit 2 724 euros. **(Pièces 2 et 4)**

Elle est actuellement en congé maternité et doit reprendre son travail en février 2024.

Elle perçoit actuellement l'allocation de base PAJE d'un montant de 194,81 euros ainsi que les allocations familiales d'un montant de 141,99 euros**. (Pièce 3**)

Elle assume la moitié du crédit immobilier indivis soit 600 euros ainsi que les charges de la vie courante. **(Pièce 15)**

Elle assume également l'intégralité des dépenses relatives aux enfants (psychiatre, crèche, vêtements…) comme précédemment rappelé. **(Pièces 5 et 19)**

➢ Sur la situation de Monsieur FLECHE

Monsieur FLECHE exerce la profession de chef d'équipe en maintenance des tramways.

A ce titre, il perçoit un salaire de 1 948,67 euros par mois.

Il déclare assumer des charges de taxe foncière pour un montant de 198 euros par mois (alors qu'il s'agit du montant annuel) et des frais de complémentaire santé de 52 euros par mois (alors que ce montant figure dans ses bulletins de salaire à la charge de son employeur).

Au regard de ces éléments, Madame HARMIM sollicite une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois ainsi que le partage par moitié des frais de crèche des deux enfants (après déduction des sommes perçues

de la CAF) et frais de scolarité privée des enfants (Adam doit démarrer sa scolarité à l'école Sainte Thérèse l'Espérance à VILLEURBANNE – **Pièce 18)**

PAR CES MOTIFS

Vu les ***articles 254 à 256 du code civil***
Vu les ***articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil***
*Vu l'****article 371-2 du code civil***
Vu les pièces versées aux débats

JUGER que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs.

FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.

ORGANISER le droit de visite et d'hébergement du père à l'amiable et à défaut d'accord :

* pour Adam : en l'état, un droit de visite à la journée, le dimanche des semaines paires de l'année, de 10 heures à 17 heures

* pour Nahel : un droit de visite, à la journée, le dimanche des semaines paires de l'année de 14 heures à 17 heures.

CONDAMNER Monsieur FLECHE à verser à Madame HARMIM la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, par l'intermédiaire de l'IFPA.

ORDONNER un partage par moitié des frais exceptionnels, des frais médicaux non remboursés intégralement et des frais de crèche (après déduction des sommes perçues de la CAF).

ORDONNER l'indexation de la pension alimentaire.

DIRE que cette pension sera payable d'avance le 1er de chaque mois au domicile du parent créancier et ce, non compris tous suppléments familiaux s'il en est.

DIRE que la revalorisation de cette pension s'effectue le premier janvier de chaque année, en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

$$\text{Pension revalorisée} = \frac{\textit{Pension initiale} \times \textit{Indice du mois de janvier}}{\textit{Indice de référence}}$$

DIRE que cette pension sera due au-delà de la majorité de l'enfant et jusqu'à ce que celui-ci puisse subvenir seul à leurs besoins de manière complète ou jusqu'à ce qu'une décision judiciaire en décide autrement.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

Les présentes conclusions sont fondées sur les pièces suivantes :

1. Courriers officiels entre Me JOMET et Me MARTIN-HUMBERT
2. Bulletins de paie de Madame HARMIM pour les mois de Décembre et novembre 2023
3. Attestation CAF – Janvier 2024
4. Avis d'imposition 2023 sur revenus 2022
5. Factures psychologues
6. Certificat de présence HCL 16/12/2023
7. Attestations Cabinet du Docteur IZARD (17/01/2024 ; 15/01/2024 ; 22/12/2023 ; 08/12/2023 ; 09/11/2023 ; 06/11/2023 ; 30/10/2023 ; 27/10/2023 ; 25/10/2023 ; 10/10/2023) et fiche de suivi
8. Attestation Mme Angélique GODART (Sage-femme)
9. Attestation de Monsieur Romain DURET
10. Attestation de Monsieur Rodolphe DELARUELLE
11. Attestation de Madame Agnès SOUMAHORO
12. Attestation de Madame Stephanie GAUVAIN
13. Attestation de Monsieur Fabien HARMIM
14. Attestation de Madame Audrey RIBET
15. Crédit immobilier
16. Réservation activités
17. Courrier congé paternité de Monsieur FLECHE – 11 mai 2021
18. Demande d'inscription à l'école Sainte Thérèse l'Espérance du 11/01/2024
19. Facture crèche
20. Attestation de Madame Fatima HARMIN
21. Echanges entre Madame HARMIN et Monsieur FLECHE – Propositions de voir les enfants
22. Echanges entre Madame HARMIN et Monsieur FLECHE – Transmission d'informations lacunaires de la crèche et manquements
23. Echanges entre Madame HARMIN et Monsieur FLECHE – Gestion administrative de la séparation en 2022
24. Echanges entre Madame HARMIN et Monsieur FLECHE -Congé paternité de Monsieur FLECHE
25. Attestation de Madame Nadia SAHBI